

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5342/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นาง อุ่น มา ลิก โดยนายประดับ มนุ
รักษา และ

โจทก์

นาย สิ้น ฐ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ผู้ เข้า
ดำเนินคดี ต่าง ผู้ตาย

โจทก์

นาย สม ศักดิ์ ศักดินา กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2532 มาตรา 4

กรณีพิพาทสัญญาประกันต่อศาล ศาลสั่งปรับผู้ประกัน ผู้ประกันยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ประกันจะฎีกาไม่ได้ เพราะคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวจำเลยทั้งสอง

ชั่วคราว ศาลชั้นต้นอนุญาตตีราคาประกันเป็นเงินคนละ 170,000 บาท จำเลยที่ 2 ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันและออกหมายจับจำเลยที่ 2 ผู้ประกันอุทธรณ์ฎีกา ในที่สุดศาลฎีกาพิพากษาปรับผู้ประกันเป็นเงิน 165,000 บาท ต่อมาผู้ประกันมอบฉันทะให้ทนายความของผู้ประกันนำตัวจำเลยที่ 2 มาศาล และยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

คดีอยู่ในระหว่างอายุฎีกา ผู้ประกันถึงแก่ความตาย ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย ศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้เป็นกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลสั่งปรับผู้ประกัน ผู้ประกันนำตัวจำเลยที่ 2 มาส่งศาลและยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน เช่นนี้ ผู้ประกันจะฎีกาไม่ได้ เพราะคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 4

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกัน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ